

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7036/2538

นาง สุคนธ์ จิมมณี
นาง หรือ นางสาว ลัด ดา สุนทรนนท์
กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1646, มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 188

เนื้อหาของเอกสารพิพาทเป็นจดหมายที่ผู้ตายแจ้งให้ ส. ทราบว่าผู้ตายทำ
พินัยกรรมมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้ ล. โดยขอให้ ส. เป็นพยานคนที่สองด้วยและเมื่อผู้
ตายถึงแก่ความตายก็ขอให้ ส. ช่วยดูแลให้ ล. เก็บรักษาทรัพย์สินส่วนใหญ่ของผู้ตาย
ไว้ให้เด็กชาย บ. ด้วยเท่ากับเป็นการฝากฝังให้ ส. ช่วยดูแลทรัพย์สินตามพินัยกรรมที่
ทำไว้แล้วให้แก่เด็กชายบ. ตามเอกสารพิพาทนี้แสดงว่ามีพินัยกรรมอยู่แล้ว เพียงแต่
ขอให้ ส. ช่วยเป็นพยานในพินัยกรรมอีกคนหนึ่ง ดังนั้น แม้จะฟังว่าผู้ตายเขียน
เอกสารพิพาทขึ้นเองทั้งฉบับก็ตามลำพังเอกสารดังกล่าวหาใช่เป็นพินัยกรรมของผู้
ตายไม่เป็นเพียงการแจ้งให้ ส. ทราบว่าผู้ตายได้ทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินทั้งหมด
ให้ ล. และขอให้ ส. ช่วยดูแลด้วยเท่านั้น แม้ผู้ร้องเพียงจะอ้างเอกสารที่อ้างว่าเป็น
พินัยกรรมที่ผู้ร้องเพิ่งค้นพบภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งคดีนี้มาทำยอุทธรณ์
เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายก็ตาม แต่เอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่ง
เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลมีอำนาจรับฟังได้
เอกสารพิพาทมีข้อความระบุว่า เป็นใบมอบอำนาจเขียนขึ้นด้วยลายมือผู้ตายเอง
แสดงเจตนาขอยกทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ให้แก่ ส. ผู้เป็นภริยา และว่า นิติกรรมอันใด

ที่ ส. กระทำให้ถือว่าผู้ตายได้กระทำเองโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และลงชื่อผู้ตายไว้บนเอกสารดังกล่าวไม่มีสภาพเป็นพินัยกรรม เพราะมิได้กำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง หรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตาย ดังนั้นแม้จะฟังว่าผู้ตายทำเอกสารดังกล่าวขึ้นไว้ก็ตามก็ไม่มีผลเป็นพินัยกรรมตามกฎหมาย ตามคำคัดค้านของผู้คัดค้านที่ 1 กล่าวถึงว่าผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายให้ผู้คัดค้านที่ 1 และกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับผู้คัดค้านที่ 1 ว่ามีบุตรด้วยกัน 2 คน ขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายในฐานะผู้รับพินัยกรรมหรือในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรทั้งสอง คำคัดค้านของผู้คัดค้านที่ 1 ไม่เป็นการขัดกันหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อบุตรผู้เยาว์ทั้งสองของผู้คัดค้านที่ 1 ถึงขนาดที่จะพิจารณาคำคัดค้านของผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ได้ คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเพียงแต่บรรยายให้ศาลเห็นว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียในกองมรดกของผู้ตายและมีเหตุขัดข้องในการจัดการทรัพย์สินมรดก เพื่อแสดงถึงความจำเป็นที่จะต้องร้องขอให้ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกก็เป็นการเพียงพอแล้วส่วนทรัพย์สินมรดกและทายาทมีอยู่อย่างไรเป็นขั้นตอนในชั้นจัดการมรดก แม้คำร้องขอระบุทรัพย์สินมรดกและทายาทของผู้ตายไม่ครบถ้วน ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการไม่สุจริตไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายวิภาต ฉิมมณี ผู้ตาย มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ นายสุภาต ฉิมมณี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2533 ผู้ตายได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคภาวะตับวายที่โรงพยาบาลพญาไท 1 โดยไม่ได้ทำพินัยกรรม ผู้ร้องติดต่อขอจัดการมรดกแต่มีเหตุขัดข้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำคัดค้านและแก้ไขคำคัดค้านว่าผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้รับ
พินัยกรรมของนายวิภาค จิมมณีผู้ตาย โดยผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สิน
ทั้งหมดให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 แต่เพียงผู้เดียว ผู้ร้องไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย ไม่มี
ส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกนอกจากนี้ผู้
ตายยังมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอีก 2 คน คือ นายเบญจ จิมมณี ซึ่งต่อมาเปลี่ยน
ชื่อเป็นนายสัญญา จิมมณี และนายบรรณ จิมมณีซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนายसानนท์
จิมมณี ผู้ตายได้จดทะเบียนรับรองเป็นบุตรถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2519 ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นมารดาของนายสัญญากับนายसानนท์ซึ่งบุคคลทั้งสองยังไม่
บรรลุนิติภาวะผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรทั้งสองตามกฎหมาย
ผู้ร้องทราบมาโดยตลอดจนถึงวันยื่นคำร้องขอว่านายสัญญาและนายसानนท์เป็นบุตร
โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย แต่ผู้ร้องไม่ได้ระบุชื่อบุคคลทั้งสองในบัญชีเครือ
ญาติของผู้ตายซึ่งเป็นการแสดงเจตนาไม่สุจริตนอกจากนี้ผู้ร้องระบุว่าผู้ตายมี
ทรัพย์สินเป็นที่ดิน 3 แปลงนั้น ความจริงผู้ตายและผู้ร้องมีสินสมรสเป็นที่ดินอีก 14
แปลงรวม 17 แปลง โดยมีชื่อผู้ตาย 7 แปลง และชื่อผู้ร้อง 10 แปลง ซึ่งผู้ร้องทราบดี
แต่ไม่ได้ระบุในบัญชีทรัพย์สินเนื่องจากผู้ร้องต้องการปิดบังทรัพย์สินมรดกไม่ให้แก่
ทายาทอื่นมีเจตนาไม่สุจริตในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย การจัดการ
มรดกของผู้ตายมีเหตุขัดข้องขอให้ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอของผู้ร้องและมีคำสั่งตั้งผู้
คัดค้านที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านที่ 2 คัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 2 เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย
วิภาค จิมมณี ผู้ตายกับนางขนิษฐาหรือจันทน์โฉม ปันยารชุน ซึ่งได้จดทะเบียน
สมรสกันถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ปี 2502 มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 3 คน ผู้
ร้องมิใช่ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายจึงไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดก และ
ผู้ร้องมีเจตนาที่จะปกปิดทรัพย์สินมรดกของผู้ตายเนื่องจากบ้านเลขที่ 363/22 เป็น
อาคารพาณิชย์ทุกห้องมีชื่อผู้ตายเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่ปรากฏว่าผู้ร้องมิได้ระบุใน

บัญชีทรัพย์สิน นอกจากนี้ผู้ตายยังมีที่ดินและบ้านอีกหลายสิบแปลงกับมีเงินในธนาคารพาณิชย์อีกหลายบัญชีซึ่งแต่ละแห่งผู้ร้องทราบดี แต่มิได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินผู้ร้อง ไม่สมควรจะเป็นผู้จัดการมรดก ผู้คัดค้านที่ 2 ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายในการเป็นผู้จัดการมรดกขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย แต่เพียงผู้เดียว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นางสุคนธ์ จิมมณี ผู้ร้อง นางหิอนางสาวลัดดา สุนทรนนท์ ผู้คัดค้านที่ 1 และนางสาวบุษบา ปันยารชุนหรือจิมมณี ผู้คัดค้านที่ 2 ร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของนายวิภาต จิมมณี ผู้ตาย โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงซึ่งคู่ความไม่โต้แย้งกันในชั้นฎีการับฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นภริยาของนายวิภาต จิมมณีผู้ตาย โดยจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2517 มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือนายสุภาต จิมมณี ปรากฏตามใบสำคัญการสมรสและสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมาย ร.1 และ ร.2 ผู้ตายมีบุตรกับผู้คัดค้านที่ 1 สองคน คือเด็กชายเบญจ จิมมณี และเด็กชายบรรณ จิมมณีซึ่งผู้ตายได้จดทะเบียนรับรองเด็กทั้งสองเป็นบุตรแล้ว ต่อมาเด็กทั้งสองได้เปลี่ยนชื่อตัวเป็น "สัญญา" และ "สานนท์" ตามลำดับปรากฏตามสูติบัตรทะเบียนการรับรองบุตรและหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวเอกสารหมาย ค.1 ถึง ค.6 ต่อมาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2533 ผู้ตายถึงแก่กรรม ปรากฏตามมรณบัตรเอกสารหมาย ร.4 ผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่ทายาท และมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของผู้คัดค้านที่ 1 ในข้อที่ว่าเอกสารหมายเลข 11 เป็นพินัยกรรมของผู้ตายหรือไม่ก่อนเอกสารดังกล่าวมีข้อความดังนี้

"กรุงเทพฯ 3-3-74

สุรินทร์ ที่รัก

ผมทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดให้คุณลัดดา สุนทรนนท์และให้คุณเป็นพยานที่ 2 ผมใคร่ขอร้องว่าถ้าผมมีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิต กรุณาดูแลและบังคับให้คุณลัดดาเก็บรักษาทรัพย์สินส่วนใหญ่ของผมไว้เพื่อมอบให้ ด.ช.เบญจ ฉิมมณี บุตรชายคนเดียวของผมด้วย (บุตรที่อื่นไม่มี แม้จะมีผู้แอบอ้างมาร้องเรียนก็เชื่อไม่ได้)

คุณลัดดา สุนทรนนท์ มีสิทธิใช้ทรัพย์สินของผมตามอัธยาศัยในการดำรงชีพเท่านั้น หากปฏิบัติเกินขอบเขตความจำเป็น คุณมีสิทธิหักทวงได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตจำนงของผมซึ่งต้องการเก็บรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ไว้ให้แก่ ด.ช.เบญจ ฉิมมณี แต่ผู้เดียว

รัก

ลายเซ็น

(นายวิภาต ฉิมมณี)"

ศาลฎีกาเห็นว่า โดยเนื้อหาของเอกสารดังกล่าวเป็นจดหมายที่ผู้ตายแจ้งให้นายสุรินทร์ทราบว่าผู้ตายทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้นางลัดดา สุนทรนนท์ โดยขอให้นายสุรินทร์เป็นพยานคนที่สองด้วย และเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายก็ขอให้นายสุรินทร์ช่วยดูแลให้นางลัดดาเก็บรักษาทรัพย์สินส่วนใหญ่ของผู้ตายไว้ให้เด็กชายเบญจ ฉิมมณี ด้วยเท่ากับเป็นการฝากฝังให้นายสุรินทร์ช่วยดูแลทรัพย์สินตาม

พินัยกรรมที่ทำไว้แล้วให้แก่เด็กชายเบญจ ตามจดหมายนี้แสดงว่ามีพินัยกรรมอยู่แล้ว เพียงแต่ขอให้นายสุรินทร์ช่วยเป็นพยานในพินัยกรรมอีกคนหนึ่ง ฉะนั้นแม้จะฟังว่าผู้ตายเขียนเอกสารหมายเลข ค.11 ขึ้นเองทั้งฉบับก็ตาม ลำพังเอกสารดังกล่าวหาใช่เป็นพินัยกรรมของผู้ตายไม่ เป็นเพียงการแจ้งให้นายสุรินทร์ทราบว่าผู้ตายได้ทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้นางลัดดาและขอให้นายสุรินทร์ช่วยดูแลด้วยเท่านั้น

ผู้ร้องฎีกาว่า เอกสารแนบท้ายอุทธรณ์ของผู้ร้องเป็นพินัยกรรมที่ผู้ร้องเพิกถอนพบภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งคดีนี้ ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้เป็นการไม่ชอบ เพราะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอให้ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ผู้ร้องด้วยนั้นเห็นว่า แม้ผู้ร้องเพิกถอนเอกสารดังกล่าวมาทำอุทธรณ์เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แต่เป็นพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลมีอำนาจรับฟังได้ เอกสารดังกล่าวมีข้อความดังนี้

"กรุงเทพฯ 14 กันยายน 2532

ใบมอบอำนาจ

ข้าพเจ้า นายวิภาต จิมมณี ขอยกทรัพย์สินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ดิน เงินทอง หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ให้แก่นางสุคนธ์ จิมมณี ผู้เป็นภริยาถูกต้องตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ใบมอบอำนาจนี้ เขียนขึ้นด้วยความสมัครใจด้วยลายมือของข้าพเจ้าเอง

นิติกรรมอันใดที่นางสุคนธ์กระทำให้ถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองโดยไม่นามี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ วิภาต จิมมณี ผู้มอบ"

ศาลฎีกาเห็นว่า เอกสารดังกล่าวไม่มีสภาพเป็นพินัยกรรมฉะนั้นแม้จะฟังว่าผู้
ตายทำเอกสารดังกล่าวขึ้นไว้ก็ตามก็ไม่มีผลเป็นพินัยกรรมตามกฎหมาย

ผู้ร้องฎีกาว่า การที่ผู้คัดค้านที่ 1 กล่าวในคำคัดค้านว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
ทรัพย์สินมรดกของผู้ตายในฐานะเป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรมฐานะหนึ่งและฐานะเป็น
มารดาของบุตรผู้เยาว์ทั้งสองอีกฐานะหนึ่ง เป็นการขัดกันในตัวและเป็นปฏิปักษ์ต่อ
บุตรผู้เยาว์ทั้งสองนั้น เห็นว่า ตามคำคัดค้านของผู้คัดค้านที่ 1 กล่าวถึงว่าผู้ตายทำ
พินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายให้ผู้คัดค้านที่ 1 และกล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ตายกับผู้คัดค้านที่ 1 ว่ามีบุตรด้วยกัน 2 คนขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้
คัดค้านที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายในฐานะผู้รับพินัยกรรมหรือในฐานะผู้แทน
โดยชอบธรรมของบุตรทั้งสอง คำคัดค้านของผู้คัดค้านที่ 1 ไม่เป็นการขัดกันหรือเป็น
ปฏิปักษ์ต่อบุตรผู้เยาว์ทั้งสองของผู้คัดค้านที่ 1 ถึงขนาดที่จะพิจารณาคำคัดค้านของผู้
คัดค้านที่ 1 ไม่ได้

ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกาว่า พยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านที่ 2 นำสืบมาไม่อาจ
รับฟังว่าผู้คัดค้านที่ 2 เป็นบุตรของผู้ตาย ผู้คัดค้านที่ 2 นำสืบเอกสารหมาย ค.12 ถึง
ค.15 โดยไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานและไม่ได้นำเสนอเอกสารดังกล่าวให้ผู้คัดค้านที่
1 และผู้ร้อง ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ข้อเท็จจริงได้ความตามคำเบิกความ
ของผู้คัดค้านที่ 2 ประกอบเอกสารว่าผู้คัดค้านที่ 2 เป็นบุตรของผู้ตายกับนางขนิษฐา
หรือจันทร์โถม บัณยารชุนปรากฏตามใบสำคัญการสมรส สำเนาทะเบียนบ้านหนังสือ
สำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว และบันทึกการหย่าเอกสารหมาย ค.12 ถึง ค.15 เอกสารดัง

กล่าวเป็นพยานหลักฐานสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดี ทั้งผู้ร้องและผู้
คัดค้านที่ 1 ไม่ได้โต้แย้งว่าไม่ถูกต้องอย่างไร ผู้ร้องเพียงแต่แถลงคัดค้านเฉพาะ
บันทึกการหย่าเอกสารหมายเลข ค.15 ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2533 เพียงฉบับเดียวว่าผู้คัดค้านว่า 2 ไม่ได้ระบุพยานไว้หรือ
รับฟังไม่ได้เท่านั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงรับฟังเอกสารดังกล่าวและ
ฟังได้ว่าผู้คัดค้านที่ 2 เป็นบุตรของผู้ตาย

ผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2 ฎีกาว่า ผู้ร้องไม่สมควรเป็นผู้จัดการมรดกของ
ผู้ตาย เพราะระบุทรัพย์สินมรดกและทายาทของผู้ตายในคำร้องขอไม่ครบถ้วน เป็นการ
ไม่สุจริตไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย เห็นว่าคำร้องขอเป็นผู้จัดการ
มรดกเพียงแต่บรรยายให้ศาลเห็นว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียในกองมรดกของผู้ตายและมี
เหตุขัดข้องในการจัดการทรัพย์สินมรดกเพื่อแสดงถึงความจำเป็นที่จะต้องร้องขอให้ศาล
ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกก็เป็นการเพียงพอแล้วส่วนทรัพย์สินมรดกและทายาทมีอยู่อย่างไร
เป็นขั้นตอนในชั้นจัดการมรดก

อนึ่ง ศาลชั้นต้นมิได้ส่งค่าฤชาธรรมเนียมและศาลอุทธรณ์ก็มิได้แก้ไข ศาลฎีกา
เห็นสมควรแก้ไข

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ